

試論 114 憲判 1 的憲法解釋方法¹

卓昱誠²

¹ 東吳大學 114 學年度第 2 學期，憲法專題研究(四)，授課教師：湯德宗講座教授，報告日期：2026 年 6 月 15 日。

² 東吳大學法律學系研究所，公法組一年級，學號：14341327。

目錄

壹、 前言	4
一、 問題意識	4
二、 研究方法與架構	4
貳、 爭點整理	5
一、 本案爭點之形成	5
二、 憲法法庭得否在大法官人數不足情形下做出憲法判決	6
三、 憲訴法第 30 條之門檻	7
四、 憲法法庭之制度功能與程序法定之衡平	8
參、 多數意見解釋方法	9
一、 解釋方法的理論基礎	9
二、 體系解釋	10
(一) 體系解釋之意義	10
(二) 多數意見在本案中之運用	10
(三) 方法論上的意義	11
三、 目的解釋	11
(一) 目的解釋之意義	11
(二) 多數意見在本案中之運用	12
(三) 方法論上的意義	12
四、 功能解釋	13
(一) 功能解釋之意義	13
(二) 多數意見在本案中之運用	13
(三) 方法論上的意義	13
五、 小結	14
肆、 「不同意」意見書解釋方法	15
一、 前言	15
二、 文義解釋	15
(一) 文義解釋之理論角色	15

(二) 意見書中的文義解釋運用.....	16
(三) 方法論上的意義.....	16
三、 程序與組織條件之優先性.....	16
四、 對多數意見方法論之批評.....	17
五、 小結	18
伍、 對照與評價.....	19
一、 方法論層面的差異	19
二、 法治國觀點下的優點與風險	20
三、 司法權民主正當性與程序優位	21
四、 本文之評價：為何應優先堅守程序法定	22
陸、 結論	23
參考資料.....	25

壹、前言

一、問題意識

本報告以 114 憲判字第 1 號為中心，探討憲法解釋方法在憲政危機情境中的運作，特別關注當修法直接關涉憲法法庭之組織與職權時，法院是否仍應嚴守由具有民主正當性的立法者所制定之程序與人數門檻。多數意見透過體系解釋、目的解釋與功能解釋，主張憲訴法不得在實質上「封鎖、阻礙」大法官行使職權，避免憲法法庭因人數不足而長期失能，故得對相關門檻條文作限制性理解³；「不同意」意見書則以文義解釋為核心，並將組織法定與程序法定理解為文義解釋在涉及法院自身權限案件中的強化理由，明言未依法定人數「合法組成之憲法法庭自始不具審判權」，五人合議之判決屬「顯然無效」⁴。在此對立之下，本文進一步提出疑問：司法權既以「依法審判」⁵作為其抗多數之民主正當性基礎，若在涉及自身權限與組織時仍可藉由憲法解釋鬆動拘束自身的程序規範，是否反而弱化了其應有的自我拘束，並帶來滑向「司法國」的風險⁶？

二、研究方法與架構

本文以 114 憲判字第 1 號判決及其多數意見、「不同意」意見書為主要分析對象，透過逐段閱讀與擷取關鍵語句的方式，重建雙方在「大法官人數不足」、「憲訴法門檻條文」與「憲法法庭制度功能」三個爭點上的論證路徑。其後，本文借用當代憲法解釋學關於「解釋取徑」(approaches)的分類⁷，將多數意見歸

³ 114 憲判字第 1 號判決：「憲訴法既為立法院所制定之法律，在不牴觸憲法的前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用。然而，憲法既為國家最高位階法規範，用以規範大法官解釋憲法程序的憲訴法，必須以能維護憲法最高法位階性為前提。若憲訴法的規定已導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或不能妥適宣示憲法內涵，即屬違背憲法直接賦予大法官職權…大法官即不應受其拘束。」

⁴ 不同意 114 憲判字第 1 號判決法律意見書：「未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議之判決當然無效。」

⁵ 同註 4，「憲法法庭未依法定人數合法組成者，自始即非法律意義下之審判組織，不具審判權。」；「5 人判決」僅有大法官 5 人署名，一望即知其非由合法組成之憲法法庭所作成，屬顯然無效判決。」

⁶ 關於違憲審查之正當性問題，Barber 與 Fleming 指出，憲法解釋並非單純服從既有判例或文字，而是牽涉憲法究竟為何物、應如何解釋，以及誰得以作成權威性解釋等基礎問題；因此，法院於行使違憲審查時，其正當性即不能脫離對自身角色與權限界線之說明。參見 Sotirios A. Barber & James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*, Oxford University Press, 2007, pp. 4-5.

⁷ Barber 與 Fleming 即以不同「approaches to constitutional meaning」整理憲法解釋上的主要

納為以體系解釋、目的解釋與功能解釋為主；「不同意」意見書則以文義解釋為核心，並特別強調組織法定與程序正當作為文義解釋在權限案件中的強化基礎，作為比較兩造方法與價值取向的分析工具。此處所稱之憲法解釋，並不僅是對單一法條文字所作之技術性操作，而毋寧是一種以憲法本身具有可被理解之意義為前提、並在具體爭議脈絡中展開之判斷活動。**Barber** 與 **Fleming** 即指出，憲法解釋的討論，預設了解釋者並非僅在重述法院既有見解，而是在回應更基礎的問題：憲法究竟是什麼、應如何理解，以及誰得以對其作出權威性解釋。本文之分析，即係在此前提下展開⁸。在此基礎上，本文再結合法治國與司法權民主正當性理論，評價兩種取向之優缺點，並主張於涉及司法權自身組織與職權之問題上，應優先堅守程序法定，以維持司法權「依法審判、受憲法與法律拘束」的正當性基礎。

貳、爭點整理

一、本案爭點之形成

114 年憲判字第 1 號所處理者，並非一般意義下單純關於法律內容是否侵害人民基本權之案件，而是直接涉及憲法法庭自身組織、程序與職權行使條件的憲法爭議。本案之聲請標的，主要為 114 年 1 月 23 日修正公布之憲法訴訟法第 4 條第 3 項、第 30 條第 2 項至第 6 項及第 95 條等規定，聲請人主張上開條文牴觸憲法，因此聲請法規範憲法審查及暫時處分。

之所以引發高度關注，乃因本次修法所涉及者，正是憲法法庭之組成、人數門檻與評議程序，而其修正效果又恰與當時大法官缺額、憲法法庭實際運作困難的政治與制度情勢相互交錯。換言之，本案並不是抽象地討論程序設計是否理想，而是在憲法法庭可能因此無法有效運作的具體脈絡下，判斷立法者所設之門檻規範是否仍屬合憲。

此種情形使本案從一開始便具有雙重性格：一方面，它是關於憲法訴訟法修正案是否違憲的法規範審查案件；另一方面，它同時也是關於憲法法庭能否在自

爭論，並將問題區分為「憲法是什麼」(What is the Constitution?)、「應如何解釋憲法」(How should the Constitution be interpreted?)及「誰得以權威性解釋憲法」(Who may authoritatively interpret the Constitution?)等層次。見 Barber & Fleming, 同註 6, pp. 5-6.

⁸ 同註 6, Sotirios A. Barber & James E. Fleming, pp. 3-5.

身組織與程序受到爭議時，仍維持憲法審查機能的制度性案件。正因如此，本案真正的困難，並不僅止於判斷個別條文文義，而在於如何理解憲法法庭作為憲政機關，其正當性基礎究竟是來自憲法所賦予之制度功能，抑或來自對法律所定組織與程序條件的嚴格遵守。

從方法論而言，這種案件與一般違憲審查顯然不同。通常情形下，憲法法庭係以外部審查者之地位評價立法與行政措施是否合憲；然而在本案中，法庭所面對的規範卻直接關涉其自身組織與權限。故其解釋不只是對外部規範之控制，同時也是對拘束自身之規範進行理解。這種「法院審查與自身權限有關規範」的情形，自然容易引發民主正當性與司法自我節制的疑問，也使本案特別適合從解釋方法的角度進行分析。

二、憲法法庭得否在大法官人數不足情形下做出憲法判決

本案首先浮現的爭點，是憲法法庭在大法官人數未達特定標準時，是否仍得作成具有拘束力的憲法判決。此一問題表面上雖屬程序與組織法定事項，但其實質意義遠超出技術性程序安排，而直接關係到憲法法庭作為憲政機關，其存在與運作之正當性來源究竟為何。

若採較嚴格之程序法定觀點，則憲法法庭之合法性有賴於符合法定之組成與評議門檻；一旦未達規定人數，即難認其已完成合法組成，進而無從作成具有拘束力之裁判。此一觀點之邏輯在於，法院雖然享有憲法所賦予之違憲審查權限，但其權限之具體行使方式，仍須受法律所設定之組織與程序規範拘束。若此種法定前提未備，即使法院主觀上認為有維持制度運作之必要，亦不得逕自以解釋方式補足本應由法律規範完成之要件。

相對地，若採較強調制度功能之理解，則憲法法庭之核心意義在於維持憲法秩序與違憲審查機制之運作，故當程序門檻之適用足以使憲法法庭長期停擺時，法院即可能主張，應從憲法整體體系與制度目的出發，對相關規定作限制性或調整性理解，以避免憲法職權遭下位法規範實質阻斷。在此脈絡下，問題的焦點並非在於法院是否完全符合通常狀態下的程序條件，而在於若機械適用該等條件，是否反將導致憲法法庭無法履行憲法所交付之任務。

因此，「憲法法庭得否於大法官人數不足情形下作成判決」並不是單純的程序適法性問題，而是關於憲法法庭制度定位的根本爭議。若將憲法法庭理解為一個必須嚴格依法律組成之合議機關，則程序與人數門檻應具有高度拘束力；反之，若將其理解為維繫憲政秩序不可中斷之核心機關，則在特殊危機情境下，程序規

範是否仍應以相同強度拘束法院，便有討論空間。

更重要的是，這個爭點之所以在本案中特別尖銳，乃因修法內容本身即直接關涉憲法法庭的運作條件，而對此規範是否得以適用，最終又必須由憲法法庭自身加以判斷。當法院一方面是規範之受拘束者，另一方面又是該規範之最終審查者時，如何避免法院以憲法解釋之名，任意鬆動拘束自身之法律限制，便成為本案後續討論不可迴避之問題。這也正是多數意見與「不同意」意見書在方法上會出現劇烈分歧的基本原因。

三、憲訴法第 30 條之門檻

本案第二個核心爭點，係憲法訴訟法第 30 條所設評議與審理門檻⁹，究竟應如何理解。就制度設計而言，立法者透過設定大法官現有總額、參與評議人數及作成裁判所需人數等條件，意在維持憲法法庭作為合議制機關之審慎性、代表性與裁判正當性。換言之，第 30 條並非純粹技術性規定，而是與憲法法庭如何作為一個「集體憲法機關」行使權力密切相關之結構性安排。

然而，門檻規定的制度功能並不只有正面面向。當大法官實際人數不足，或當法庭之組成已因缺額而處於不穩定狀態時，第 30 條所設定之門檻即可能由「保障審慎」的程序安排，轉化為「阻卻審判」的制度障礙。若嚴格依其文字適用，便可能導致憲法法庭即便面臨重大違憲爭議，亦無法開啟有效評議與裁判程序，進而使憲法審查制度陷入停滯。

正是在這裡，第 30 條從普通程序規定轉變為本案解釋方法的核心戰場。對多數意見而言，問題在於：此等門檻條文是否可以被理解為具體化憲法職權行使方式之程序規範，而不得被運用為事實上阻絕憲法審查的工具。若答案是肯定的，則法院便可能進一步主張，當門檻之適用結果足以使憲法法庭長期失能時，對其文義即有必要作限制性理解，以使下位法規範與憲法制度目的維持一致。

但對「不同意」意見書而言，情況恰恰相反。若第 30 條已明文規定評議與裁判之法定門檻，則其意義即在於限制憲法法庭之權限行使；法院若未符合法定條件，便不得以憲法優位、制度功能或程序自主為由，迴避明文規範之拘束。在此理解下，第 30 條所代表者，不只是單一程序規則，而是法律對憲法法庭權限

⁹ 憲法訴訟法第 30 條第 1 項：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」第 2 項：「前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。」

行使所設定之邊界。

換言之，第 30 條之爭議並不僅在於條文文字本身如何解讀，更在於解釋者究竟如何看待程序法與憲法制度之關係。若程序法被理解為服務於憲法職權實現之工具，則它在必要時可以被限制性理解；若程序法被理解為權力行使之前提與界線，則法院便不得以任何理由鬆動其拘束力。本案之所以具有高度方法論價值，正因為這兩種理解在第 30 條的適用上發生正面衝突。

此外，從更廣的法治國觀點來看，第 30 條也提醒我們：程序規則並非總是中性的技術安排，而可能本身就是權力分立與機關正當性的一部分。對法院而言，程序不僅是裁判生成的步驟，更是法院對外證明其裁判何以具有正當性的條件之一。故本案對第 30 條的爭議，其實也反映了更深層的問題：程序到底只是制度運作的工具，抑或本身就是制度正當性的核心部分。

四、憲法法庭之制度功能與程序法定之衡平

在上述兩項爭點之上，本案更深層的核心問題，乃在於憲法法庭之制度功能與程序法定原則之間，應如何取得衡平。一方面，憲法法庭作為違憲審查機關，其基本任務在於確保憲法之最高性，並透過審查立法與行政措施，維持國家權力運作之憲法界限。若因程序門檻與組織條件之設計，使憲法法庭在面對重大違憲疑義時無法實際作成裁判，則憲法之規範力與人民對憲法救濟的期待，均可能因此遭到削弱。

另一方面，憲法法庭既然是依憲法與法律設置之機關，其組成與程序本即應受明文規範拘束。若為了維持制度功能，而允許法院對程序條件作高度彈性之解釋，甚至在關涉自身組織與權限之問題上自行調整拘束自身的法律規範，則法院雖可能暫時維持運作，卻也可能因此模糊了依法審判與司法自我節制的邊界。也就是說，制度功能之維持固然重要，但其若以削弱程序法定與組織合法性為代價，則亦可能對司法權本身之民主正當性造成侵蝕。

從這個角度觀察，本案實際上揭示的是形式法治與實質法治之間的緊張。多數意見較傾向實質法治的思維，認為若僵守程序設計而導致憲法法庭失能，則憲法之實效與人民之憲法救濟均將遭受重大損害，因此應從憲法體系與制度目的出發，對程序規範作出足以維持機關功能之解釋。相對地，「不同意」意見書則更接近形式法治之立場，主張法院之合法性首先來自其依法組成與依法運作；一旦法院連拘束自身之程序門檻都得逕自調整，則其作為抗多數機關的正當性基礎也將受到動搖。

然而，若僅將本案理解為「形式」與「實質」法治的對立，仍不足以完整掌握其難題。更精確地說，本案的關鍵在於：當程序法定與制度功能發生衝突時，哪一者應被賦予優先性，尤其是在衝突發生於憲法法庭自身職權行使條件之場域時，更應採何種解釋態度。若承認法院得在危機情境下優先維持制度功能，則是否也意味著法院可在一定範圍內重新界定拘束自身之法律規則？反之，若堅守程序法定，則又如何回應憲法法庭長期停擺可能造成之憲政空窗？

參、多數意見解釋方法

一、解釋方法的理論基礎

在進一步分析 114 憲判字第 1 號多數意見之前，有必要先說明本章所採用之解釋方法分類。所謂體系解釋、目的解釋與功能解釋，並非彼此截然分離、互不交涉的封閉技術，而是憲法法院在面對困難案件時，從不同層次理解規範意義的論證取徑。Barber 與 Fleming 指出，憲法解釋之所以成為問題，正是因為解釋者並非僅在重述既有裁判見解，而是在回應更基礎的問題：憲法究竟是什麼、其文字與原則指向何種規範內容，以及誰得以對其作出權威性理解。

據此而言，憲法解釋從來不只是對單一法條進行機械閱讀，而是對整體憲法秩序、規範目的與制度角色的綜合判斷。尤其在 *hard cases* 中，爭點之形成往往正意味著條文文義本身不足以直接產生唯一答案；解釋者必須進一步藉由其他方法，說明何以特定理解較能與整體憲法秩序相容¹⁰。因此，多數意見在本案中同時運用體系、目的與功能解釋，毋寧正反映其對憲法法庭制度角色與憲法審查功能的特定理解；其論證核心，正建立在憲法對大法官如何行使職權「保持沉默」，以及憲訴法不得「封鎖、阻礙」大法官職權之理解上¹¹。

本案的特殊性還在於，系爭規範並非一般外部法律，而是直接關涉憲法法庭自身之組成、程序與權限行使條件；也因此，多數意見特別強調大法官行使職權

¹⁰ Barber 與 Fleming 指出，解釋問題之所以浮現，通常正是因為案件已進入所謂 *hard cases*；若文字當真明白，或社會對其意義已有穩定共識，案件通常不致形成高度爭議。故在 *hard cases* 中，單純訴諸 *plain words textualism* 或 *conventional understandings*，往往不足以回應爭點。見 Sotirios A. Barber & James E. Fleming, 註 6, pp. 67–68.

¹¹ 114 年憲判字第 1 號判決理由第 36、37 段。

之程序規範，不得反過來妨礙其憲法上職權之實現¹²。是以，多數意見所採取之解釋方法，不僅決定個別條文如何被理解，更決定法院是否得在制度危機情境中，優先從維持憲法秩序與審查功能的角度理解相關程序規範。換言之，本案的方法爭議不是技術細節，而是憲法法庭如何理解自身角色的外在表現。

二、體系解釋

(一) 體系解釋之意義

體系解釋之基本思路，在於將個別條文置於整體法秩序中加以理解，而非將規範自其所屬之制度脈絡中抽離。在憲法案件中，體系解釋尤為重要，因為憲法本身並不是由彼此孤立的規定所構成，而是由權力分立、憲法優位、機關配置與人民權利保障等彼此牽動的整體結構所形成。因此，解釋者不能只看單一程序法條如何表述，還必須思考該條文在整個憲法架構中究竟處於何種位置¹³。

就方法論而言，體系解釋的重點不在否定文字，而在避免孤立地理解文字。它要求解釋者進一步追問：某一法律規定若依其表面文義被理解，是否會與更高層次的憲法配置發生衝突；若會，則應如何透過整體結構的角度，使各規範之間維持相容。在此意義上，體系解釋乃是一種將個別規範放回憲法全體中重新定位的方法。

(二) 多數意見在本案中之運用

多數意見在本案中運用體系解釋時，並未將憲法訴訟法第 30 條等門檻規定單獨視為純粹程序條文，而是將其放回憲法第 78 條、憲法增修條文以及憲法法庭制度之整體配置中加以理解，認為憲法及憲法增修條文固已規定大法官之職權與人數等組織事項，但就大法官如何行使職權，則有意「保持沉默」¹⁴。依此思路，憲法既已直接賦予司法院大法官解釋憲法與統一解釋法律命令之權限，則立法者所制定之程序規範，即不得在實質上反向「封鎖、阻礙」該項憲法職權之運作，否則即有「掏空大法官的憲法解釋權」之虞¹⁵。

¹² 114 年憲判字第 1 號判決理由第 36、37 段。

¹³ 關於憲法解釋不應僅停留於個別文字，而須結合對整體憲法性質、結構與制度安排之理解，參見 Barber & Fleming, 註 6, pp. 5–7. 其以 structural approaches 作為主要解釋進路之一，說明憲法意義常須透過整體制度配置加以把握。

¹⁴ 114 年憲判字第 1 號判決理由第 33 至 35 段。

¹⁵ 114 年憲判字第 1 號判決理由第 36、37 段。

因此，多數意見所主張者，並不只是某一特定條文應作限縮理解，而是透過整體憲法秩序重新界定程序法條的制度位置；在其看來，憲訴法作為大法官行使職權之程序規範，應以不妨礙憲法職權之實現為前提¹⁶。在其看來，憲法訴訟法的存在目的，在於具體化並協助憲法法庭行使憲法所賦予之職權，而非使下位法律取得反過來阻斷憲法審查功能的效果；換言之，憲訴法「不應妨礙大法官行使憲法所賦予的職權」¹⁷。換言之，多數意見對程序門檻條文所作之限制性理解，其論證起點正來自體系解釋所揭示的規範層級與結構關係：既然憲法為國家最高位階之法規範，則下位程序法即不得反向阻斷憲法機關之核心職權¹⁸。

(三) 方法論上的意義

從方法論角度觀察，多數意見之所以主張下位程序法不得實質阻斷憲法直接賦予大法官之核心職權，並非附加於體系解釋之外的制度偏好，而正是體系解釋在本案中的具體結果。當解釋者將系爭條文置於憲法、憲法增修條文與憲法法庭制度之整體結構中理解時，程序法規範即不能被視為足以反向凍結憲法機關運作的獨立基礎。

此種方法的優點，在於它能凸顯憲法優位與整體結構的一致性，避免法院僅憑下位程序法之字面安排，即放棄憲法所設置之違憲審查機能。然而，其風險也在於，一旦體系解釋被用來大幅調整法律文字之通常理解，法院即可能被批評為以整體結構之名，弱化具體法條對自身的拘束。是以，本案中所謂憲法優位與下位法不得封鎖憲法職權，應理解為體系解釋在制度案件中的展開，同時也是其最具爭議之處。

三、目的解釋

(一) 目的解釋之意義

目的解釋著重探求規範所欲實現之制度目標與價值方向，而非僅停留於文字表面。在憲法案件中，尤其當條文與條文之間可能發生衝突，或單純依文字難以回應個案問題時，目的解釋常用來說明何種理解較符合制度設置之本旨。其方法重點在於，不僅問「條文怎麼寫」，更進一步問「此條文存在是為了什麼」¹⁹。

¹⁶ 114 年憲判字第 1 號判決理由第 36 段。

¹⁷ 同上註。

¹⁸ 114 年憲判字第 1 號判決理由第 36、37 段。

¹⁹ Barber 與 Fleming 認為，憲法解釋中的爭論，往往不是對單一文字表面的重述，而是對憲法

憲法層次的目的解釋，往往與憲法所保障之制度存續、權力分立與人民救濟可能性密切相關。因此，當某一法律規定之適用結果可能反過來損害原先欲保障之制度目標時，目的解釋即可能被用來修正對該規定之理解。這使其成為一種帶有明顯價值導向的解釋方法。

(二) 多數意見在本案中之運用

在本案中，多數意見顯然將維持憲法審查制度之有效運作、保障國家機關與人民聲請憲法審查之可能性，視為理解相關門檻條文之核心目的²⁰。依此觀點，憲法訴訟法之程序設計本應服務於憲法審查之實現，而非使法院在面對重大違憲疑義時，因法定門檻之機械適用而陷入長期停擺。

因此，多數意見並不是在抽象地偏好某種較積極的制度結果，而是透過目的解釋主張：若門檻規定之適用結果已反向阻礙憲法審查制度本欲實現之功能，則對該等條文即有必要作合於制度目的之理解。在這裡，所謂維持憲法法庭運作與保障聲請權利，正是多數意見所認定的規範目的內容本身。

(三) 方法論上的意義

就方法論而言，多數意見所強調之維持憲法審查制度有效運作、保障國家機關及人民聲請憲法審查之可能性，並非附屬於目的解釋之外的額外政策考量，而正是其對規範目的之理解內容。若承認憲法訴訟法之設計目的在於協助而非封鎖憲法審查，則當條文適用結果反而導致制度長期停擺時，法院即可能主張其已偏離制度設計之本旨。

此種方法的說服力，在於它能將程序規定與制度價值連結起來，避免程序成為反制度性的工具。但其爭議也極為明顯：所謂「目的」究竟如何確定，是否可能由法院過度依其對制度善惡的判斷自行建構，進而使目的解釋淪為結果導向論證的包裝。本案中多數意見所採之制度維護論述，正可理解為目的解釋在制度危機情境下的典型展開，同時也是其最容易招致批評之處。

所承載之原則、**aspirations** 與制度方向的理解。就此而言，目的解釋之正當性，正在於它試圖從規範背後之制度目標與價值承諾把握條文意義。參見 Barber & Fleming, 註 6, pp. 5-7 ; pp. 76-77。

²⁰ 同註 3，「大法官是憲法為維護自身最高性而設置的憲法機關，其維護憲法秩序的憲政功能，尤應運行不輟，不可因人事更迭或其他因素而一日中斷。」；「確保大法官職權的順利行使，不能一時或缺，不受到其他憲法機關不當限制或影響，也正是在維護憲法所定民主法治、憲政秩序及落實憲法保障人民基本權利意旨的重要機制。」

四、功能解釋

(一) 功能解釋之意義

功能解釋著重規範在具體制度運作中所實際產生的效果，並藉此判斷某種解釋是否會使憲政機關失去其憲法上應履行之角色。若說體系解釋重在結構位置、目的解釋重在制度目標，則功能解釋更直接聚焦於實際運作結果。它關心的不只是規範在文本上如何存在，而是規範在制度中如何發生作用。

在涉及機關存續與權限行使條件的案件中，功能解釋特別常見，因為此類案件若僅停留於字面理解，可能無法充分回應制度失能、運作中斷或權力真空等問題²¹。因此，功能解釋常被用來作為危機情境中的補強路徑，說明何種理解較能避免憲政秩序的實際崩解。

(二) 多數意見在本案中之運用

本文中，多數意見之功能解釋，集中表現在其對憲法法庭是否會因大法官缺額與法定門檻而陷入長期停擺的關注上。其關心的重點，不只是條文文義是否可作某種解讀，而是若嚴格依該文義操作，憲法法庭是否將無法繼續履行違憲審查與憲法保障之功能²²。

在這種思路下，多數意見將制度失能、憲法審查停滯與人民救濟中斷，視為解釋時不可忽略的因素。也就是說，門檻條文之理解不應只從靜態文本角度決定，還必須考量其動態適用後對憲法法庭整體功能的影響。此一論證，使本案從程序適法性的爭議，轉化為憲政機關是否能維持最低運作能力的問題。

(三) 方法論上的意義

本文中所謂危機情境、制度失能與憲政空窗，並非功能解釋之外的附帶背景，而正是功能解釋之所以被啟動的核心條件。功能解釋之特徵，即在於不僅詢問條文文義為何，更進一步追問特定解釋結果將如何影響憲政機關之實際運作。故多數意見將憲法法庭是否會因程序門檻而長期停擺納入解釋考量，應理解為功能解釋之典型操作，而非獨立於解釋方法之外的政策衡量。

²¹ 關於憲法解釋不得忽視制度實際運作與憲法原則在後續世代中之展開，Barber 與 Fleming 引述 Casey 與 Lawrence 等案，指出憲法條文所承載之 *ideas and aspirations* 必須在後續情境中透過 *reasoned judgment* 予以具體化；此亦說明為何制度效果與機關功能常成為解釋上的重要考量。參見 Barber & Fleming, 同註 6, pp. 75-77.

²² 同註 3，「修法後『大法官現有總額人數未達裁判法定人數門檻，憲法法庭職權長期未能正常行使』」；「大法官職權『不能一時或缺』」

此種方法的力量，在於它能直接回應本案最迫切的現實難題，避免憲法法庭因僵硬適用程序法而喪失存在意義。但其最大疑問也正在於：當所謂「功能」所涉及者，正是法院自身能否繼續行使權限之問題時，功能解釋是否可能成為司法權鬆動拘束自身法律框架的工具。因此，功能解釋在本案中既最具說服力，也最容易招致司法自我授權的批評。

五、小結

綜合以上觀察，114 憲判字第 1 號多數意見並非採取單一解釋方法，而是結合體系解釋、目的解釋與功能解釋，形成一套由整體憲法秩序出發、以制度目的為支撐、並以機關功能作為實際衡量標準的論證結構。體系解釋使其得以重新定位程序規範在憲法架構中的位置；目的解釋使其能以維持憲法審查制度為核心評價門檻條文；功能解釋則將制度失能與憲政空窗的現實風險納入規範理解之中。

此一多層次方法的優點，在於能正面回應憲法法庭因人數不足而面臨之制度危機，避免程序規定反過來摧毀其原欲服務的憲法審查機制。然而，其風險也同樣清楚：一旦法院得以體系、目的與功能為理由，對涉及自身權限與組織條件之法律規範作較大幅度的調整性理解，程序法定與法律文字對司法權的拘束力即可能因此被弱化。多數意見的說服力與爭議性，正是由同一方法來源所產生。

肆、「不同意」意見書解釋方法

一、前言

與第三章所分析之多數意見不同，三位大法官所提出之「不同意」意見書，並未主要從憲法法庭制度功能或違憲審查之必要性出發，而是將焦點置於一個更前提性的問題：本件憲法法庭是否已合法組成，從而具備審判權。因此，若多數意見是先從憲法法庭作為憲政機關之功能出發，再回頭調整對程序規範的理解，則「不同意」意見書則是先問法院有無權審判，而後始可能談及是否應審判。

在方法上，本文認為「不同意」意見書的核心，仍應被理解為文義解釋。只是其文義解釋並非一般意義下單純的文字閱讀，而是在涉及法院自身組織、評議與裁判門檻時，將程序與組織規範視為具有優先性與高度拘束力的文字界線。如此理解，較能避免將形式法治、組織法定與程序正當誤認為與文義解釋並列的獨立方法。

換言之，「不同意」意見書真正的方法特徵，不在於它採用了多少彼此分立的理論，而在於它以文義解釋為核心，並將程序與組織條件吸收為文義解釋在本案中的強化型態。這使其整體論證呈現出高度一致的結構：只要法定條件未備，則法院即無從合法進入實體判斷。

二、文義解釋

(一) 文義解釋之理論角色

在法律解釋方法中，文義解釋通常被視為最基本、也最具節制意義的起點²³。其核心在於，解釋者應首先尊重法律文字所設定的外在界線，而不得任意以抽象價值、制度功能或政策目標取代明文規定。對重視形式法治與權力自我節制的立場而言，文義解釋之價值不僅在於維持可預測性，更在於透過對文字界線的尊重，防止權力機關在解釋之名下擴張自身權限²⁴。

換言之，文義解釋雖然構成重要起點，但在困難案件中，主張應回歸文義者，

²³ Barber 與 Fleming 在討論 plain words textualism 時指出，其吸引力正在於它表面上主張由文字本身決定答案，藉此避免解釋者進入過度開放的價值衡量；雖然作者最終批評此一路徑不足以處理 hard cases，但亦承認其背後反映一種希望透過文字限制解釋裁量的取向。見 Barber & Fleming, 同註 6, pp. 67-70.

²⁴ 所謂 textualism 往往不是單純的文字技術，而是建基於特定的 democracy conception；亦即，訴諸文字界線，實際上是透過一套關於法官不宜逾越民主界線的理論來限制司法權。見 Barber & Fleming, 同註 6, pp. 69-74.

仍需進一步說明為何本案之文字已足以排除體系、目的與制度效果等其他考量。這也說明了「不同意」意見書之說服力與侷限何以同時存在。

(二) 意見書中的文義解釋運用

在「不同意」意見書的論證架構中，憲法訴訟法關於憲法法庭組成與評議門檻的文字，是整體推論的起點，也是其最終落腳點。三位大法官主張，既然現行法律已明文規定憲法法庭之合法組成須符合特定人數與程序條件，則未符合法定條件時，法院即處於未合法組成之狀態，自不得進行實體審判。

在此邏輯下，只要法定人數要件未備，法院即無從取得個案審判權，後續所有評議、裁判與宣告違憲之行為，均欠缺合法基礎。換言之，三位大法官所採取的文義解釋，不只是對個別條文作狹義閱讀，而是將文字條件視為權力行使的硬性外框；一旦逾越，即無再繼續討論實體問題的空間。

(三) 方法論上的意義

從方法論角度觀察，「不同意」意見書之文義解釋，最重要的功能在於切斷多數意見自憲法體系與制度目的向下延伸的論證路徑。因為一旦承認法定人數與合法組成之文字要求具有決定性，法院即不得再以憲法整體秩序、制度目的或機關功能為由，重新調整條文之理解。

這種方法的強項，在於其高度明確且自我節制，能有效防止法院在涉及自身權限之案件中，以解釋為名放寬法律對自身的拘束。但其限制亦十分清楚：當法律文字之適用結果可能導致憲法法庭長期停擺時，文義解釋本身並不提供一個內在的制度修補方案，而是將問題留待立法與政治過程解決。也正因如此，它同時展現了程序法定立場的力量與代價。

三、程序與組織條件之優先性

惟須進一步說明者，三位大法官所採取者，並非一般意義下對文字的中性閱讀，而是一種在本案特殊脈絡下被強化的文義解釋。其關鍵在於：當系爭規範直接涉及憲法法庭自身之組成、人數與評議門檻時，條文文字不再只是決定程序細節之一般規範，而是構成法院能否合法行使審判權的先決條件。

故「不同意」意見書之所以強調程序法定、組織法定與合法組成，並不是另行採取了文義解釋之外的其他方法，而是認為在此類案件中，法條文字所劃出的界線應具有優先性與高度拘束力。依此理解，本案中所謂形式法治、組織法定與

程序正當，較適合被視為文義解釋的強化理由，而非獨立的解釋方法²⁵。

其論證結構始終是：既然法律已就憲法法庭之評議與裁判門檻作出明文規定，則法院即不得在未符合該等條件之前，以制度功能、憲法優位或程序自主為由，重塑條文之適用方式。換言之，程序與組織規範之所以重要，正是因為它們在本案中被理解為文字界線的一部分，而非單純外加於文義解釋之外的法治國口號。

若與 Barber 與 Fleming 的分析對照，則可說「不同意」意見書雖最接近 textualism〔文義解釋〕，但其真正的說服力並不只來自文字表面，而來自對司法角色的特定理解：在涉及法院自身權限的案件中，解釋者越應避免由抽象目的與制度功能出發鬆動明文規範。是以，本案中的程序法定與組織法定，應理解為文義解釋在權限案件中的特殊加重型態。

四、對多數意見方法論之批評

由上述脈絡觀之，「不同意」意見書對多數意見之批評，重點並不僅在於結論不同，而在於其拒絕多數意見將程序條件視為得由體系、目的與功能加以調整的解釋方式。對三位大法官而言，若法院得在涉及自身權限之案件中，以憲法整體結構、制度目的或機關功能為理由，對拘束自身之法定門檻作限制性理解，則文義解釋所欲維持之文字界線即將失去實效。

故其批評的核心，實為對多數意見方法選擇順序的反對：在法院是否已合法組成尚有疑義之前，不應先行啟動以制度功能為中心的解釋。在三位大法官看來，若連法院是否有權審判都尚未獲得合法確認，則一切有關制度維持、憲法保障與功能延續之論述，都屬邏輯上過早的後階討論。

換言之，「不同意」意見書不是逐點反駁多數意見對憲法體系、制度目的與憲政效果的理解，而是直接否定多數意見有資格進入那些爭點。這使其方法論批評具有相當強的封閉性：它不是與多數意見共同衡量相同因素，而是重新規定何者得被納入衡量。其反對的核心，正是將程序條件降格為可為制度功能所修正的工具性規範。

²⁵ 此處將程序法定、組織法定理解為文義解釋的強化理由，而非並列之獨立方法，係基於 Barber 與 Fleming 所示之思路：textualism 在 hard cases 中之所以仍可能被主張，往往不是因為文字本身完全清楚，而是因為解釋者背後預設了一套關於民主、司法角色與權限界線的理論。見 Barber & Fleming, 同註 6, pp. 67-74.

五、小結

綜上所述，「不同意」意見書的核心解釋方法，仍應理解為文義解釋，而形式法治、程序法定與組織法定，則是文義解釋在本案這類權限爭議案件中的強化型態，而非與之並列的獨立方法。其整體論證特色，在於先以法定人數與合法組成之文字要求，確立法院是否具備審判權的先決界線，再據此拒絕多數意見以體系、目的與功能修正程序條文理解的論證路徑。

此一路徑的優點，在於高度明確、自我節制，並能有效防止司法權在涉及自身組織與權限之案件中，以解釋為名放寬法律對自身的拘束。然而，其代價也十分清楚：當嚴守文字與程序條件的結果，可能導致憲法法庭長期停擺時，此種方法較難從自身內部提出制度修補方案。這也正是本案中多數意見與「不同意」意見書在方法上最根本的分歧所在。

伍、對照與評價

一、方法論層面的差異

多數意見與「不同意」意見書之差異，並不只是個別論點或結論的歧異，而是整體解釋路徑與價值排序的不同。雙方對「解釋應從何開始」、「何者具有優先性」以及「法院何以正當地行使違憲審查權」等問題，具有完全不同的預設。

若從更抽象的角度觀察，多數意見與「不同意」意見書可以說是採取了完全不同的推論方向。多數意見係由憲法與憲法增修條文賦予大法官之職權出發，向下評價憲法訴訟法對該等職權之限制是否已超出容許範圍；「不同意」意見書則由憲法訴訟法之明文規範出發，向上界定憲法法庭是否已依法成立、是否有權啟動憲法審判。前者可稱為一種「由憲法下行」的體系與功能解釋路徑，後者則是一種「由法律上行」的文義與程序法定路徑²⁶。

若借用 Barber 與 Fleming 對主要解釋進路的整理，多數意見較接近一種結合 structural、purposive 與 pragmatic 色彩的解釋路徑；相對而言，「不同意」意見書則較接近對 textualist 立場與程序界線之強調。當然，本案兩造皆非純粹類型，而是在具體案件中交互運用多種論證資源。惟正因如此，本案更能清楚呈現：不同解釋方法之分歧，背後其實連結的是不同的法治國圖像、不同的民主理解，以及不同的司法角色想像²⁷。

多數意見之所以能主張系爭條文不得封鎖大法官職權，正是因其將憲法法庭理解為憲法直接設置並賦予權限之機關。在這種理解下，憲法訴訟法雖具重要性，但仍僅屬憲法職權行使之具體化規範；其若反過來使憲法機關無法履行核心功能，即有可能牴觸更高位階之憲法秩序。因而，多數意見的方法論重心在於維持規範體系的一致性與制度運作的可持續性。

相對地，「不同意」意見書之所以堅持未合法組成即不具審判權，則是因其將法律明定之組織與程序門檻視為法院權力得以被正當行使的前提。在此架構下，法院雖享有憲法上違憲審查權，但其具體行使仍須透過法律所設定之組織與程序形式獲得合法化。因此，「不同意」意見書並非否定憲法法庭的制度功能，而是主張：若法院欲以憲法之名對抗立法多數，便更應首先證明自身是在法律所允許

²⁶ 此種區分，係依 Barber 與 Fleming 對憲法解釋基本問題的整理所延伸：解釋者究竟是先從對憲法整體性質與職權配置的理解出發，再評價個別法律規範；抑或先從具體法律文字與程序門檻出發，再回頭界定憲法機關的可行動範圍。參見 Barber & Fleming, 同註 6, pp. 5-6；pp. 67-74。

²⁷ 同註 6，pp. 67-77。

之條件下行使該權力。

此處所呈現者，實際上是兩種不同的法治國圖像。多數意見較強調實質法治，重視憲法秩序、人民救濟與制度功能的有效維持；「不同意」意見書則較偏向形式法治，強調法律文字、程序門檻與權限界線作為限制權力的重要功能。兩者並非互不相容，而是在本案中被迫面對一個極端問題：當程序法定與制度功能無法同時被滿足時，法院究竟應優先維持何者。

二、法治國觀點下的優點與風險

若以法治國原則作為共同評價基準，則多數意見與「不同意」意見書各自均具有一定說服力，同時也各自承擔不同風險。

首先，就多數意見而言，其最大優點在於正面處理了憲法法庭可能長期失能的現實危機。若程序門檻在特定政治與制度條件下，已足以導致憲法法庭無法審理重大違憲爭議，則憲法作為最高規範之規範力將受到削弱，人民與國家機關亦將喪失重要的憲法救濟途徑。多數意見以體系、目的與功能解釋回應此一困局，確實展現了實質法治所重視的憲法效力維持與制度救濟功能。

然而，多數意見的風險也正在於其強大的危機處理能力。當法院將「避免憲法法庭停擺」視為核心解釋目標時，程序條文的文義與法律對司法權的外在拘束，便可能被相對化。尤其本案所涉及者並非一般外部案件，而是法院自身之組織與職權問題；在此情況下，若仍允許法院以制度功能為理由，大幅度調整拘束自身之法律規則，則司法權極可能同時扮演規範解釋者與拘束界線重塑者的雙重角色。這正是多數意見最受批評之處。

另一方面，「不同意」意見書的優點，在於它清楚地維持了依法審判與司法自我節制的外部界線。其透過文義解釋、組織法定與程序正當，堅持法院在未合法組成之前不得行使審判權，有助於防止法院以危機為名自行鬆動法律對自身的限制。在此意義上，它鮮明體現形式法治對「權力須先合法成立，始能合法運作」的要求。

但其限制也同樣顯而易見。若立法與政治部門未能及時補足大法官缺額，或無法迅速處理制度僵局，則此種程序優位立場可能使憲法法庭長期喪失功能，致使違憲審查機制形同停擺。在這種情況下，形式法治所維護的程序界線雖然清楚，卻可能以犧牲憲法實效與人民救濟為代價。

因此，本案真正困難之處，並不在於兩造何者「完全正確」，而在於兩種方

法分別凸顯了法治國的不同側面：一方強調避免憲法機關失能，另一方則強調維持對權力的硬性界線。如何在兩者之間取得持久可行的平衡，便成為本案留給後續討論的核心難題。

三、司法權民主正當性與程序優位

若欲在兩種解釋路徑之間作出進一步評價，本文認為有必要回到司法權民主正當性的問題。違憲審查制度本質上即具有強烈的抗多數性格：法院得以憲法之名，宣告由民主多數所形成之法律無效。在此情況下，司法權的正當性自難奠基於多數支持本身，而必須來自其他基礎。

進一步言之，Barber 與 Fleming 在討論司法審查與民主時，亦批評將司法審查單純理解為「抗多數困難」的思考方式，指出若憲法本身承載高於一時多數之規範承諾，則司法之任務並非與民主對立，而是回應憲法秩序所蘊含之較高階原則。只是，正因法院得以憲法之名對抗政治多數，其正當性便更有賴於對自身權限界線的自我拘束。就此而言，當本案涉及者正是法院自身之組織與程序條件時，程序法定原則的重要性即更形提高²⁸。

其中最重要的基礎，即是依法審判。亦即，司法權之所以得在民主體制中對抗多數，正因其並非依政策偏好任意作成決定，而是必須受憲法、法律、程序與說理義務的拘束。換言之，司法權之所以可以抗多數，不是因為它比多數更民主，而是因為它比多數更受規範拘束。若失去這一點，違憲審查所面臨的抗多數困境將不再有可被接受的答案。

將此理路放回本案，即可理解本文何以傾向程序優位的立場。當修法所涉及者，恰為憲法法庭自身之組織、人數與職權行使條件時，法院若仍得基於憲法優位、制度功能或程序自主，對拘束自身之法律規範作大幅調整性理解，則「依法審判」便有被侵蝕之危險。因為此時法院不再只是受法律拘束之裁判者，而同時成為拘束自身規則之重塑者。

本文因此認為，在涉及司法權自身組織與權限的案件中，解釋方法應採取比一般案件更高程度的節制。目的解釋與功能解釋固然在一般憲法案件中具有重要價值，但當其被用來鬆動拘束法院自身之程序與組織規範時，即應特別審慎。否則，司法權便可能脫離原本應面對之抗多數困境，而在憲法優位與制度維持的語

²⁸ Barber & Fleming, 同註 6, p. 54.

言掩護下，逐步轉向一種由法院自行決定其權力邊界的「司法國」狀態²⁹。

四、本文之評價：為何應優先堅守程序法定

基於以上分析，本文傾向認為，「不同意」意見書所堅持之程序法定與組織合法性，雖在短期內可能導致憲法法庭難以正常運作，卻較能維持司法權在憲政秩序中的長期正當性。其原因不在於程序本身具有絕對價值，而在於當案件所涉及者正是法院自身的組織與權限時，若仍容許法院透過體系、目的與功能論證，自行調整拘束自身之法律規範，則司法權所賴以對抗多數的正當性基礎將遭到破壞。

必須承認，多數意見強調憲法法庭不能長期停擺，其關懷並非毫無道理。在憲政危機中，若違憲審查制度完全失能，確實可能使人民權利保障與憲法秩序維護出現重大缺口。然而，制度危機的存在並不足以當然授權法院逾越法律界線。若接受這種思路，則法院在任何與自身權限有關的爭議中，皆可能以「維持制度」為由重新界定拘束自身之規則，從而使法律對司法權的限制變得條件化、例外化。

換言之，本文並非否定制度功能的重要性，而是主張：越是在法院自身權限與組織受到挑戰時，越應堅守程序法定，因為此時的自我節制恰恰構成司法權最重要的正當性證明。若法院可以在關涉自身職權的案件中，同時扮演規範解釋者、規範受拘束者及拘束範圍重塑者，則其權力性質便不再是受拘束地抗多數，而是帶有自我授權色彩的權力擴張。

因此，本文認為，在本案所呈現的憲政危機中，較妥適的立場仍應是：由立法與政治過程負責修補制度缺陷，法院則應嚴守法律所設定之組織與程序條件，不宜單方面藉由憲法解釋鬆動拘束自身的規範。此種立場固然可能使問題在短期內更難解決，但從長期憲法秩序的角度觀察，卻更能維持司法權作為依法審判機關的形象與民主正當性。

²⁹ 本文所稱「司法國」，係用以描述法院若同時扮演規範解釋者、規範受拘束者與拘束範圍重塑者時，可能產生之權力過度集中風險。

陸、結論

114 年憲判字第 1 號之所以值得作為憲法解釋方法的研究對象，不僅因其所涉及者為憲法訴訟法修正案是否違憲，更因其同時觸及憲法法庭自身之組織、程序與職權行使條件。在此脈絡下，本案所呈現的爭議，表面上雖圍繞於大法官人數是否足以形成合法法庭、憲訴法門檻條文應如何適用等問題，實際上則是對憲法解釋方法、司法權民主正當性及法院自我節制界線的根本爭論。

經由本文分析可知，多數意見之論證結構，主要建立在體系解釋、目的解釋與功能解釋之上。其先從憲法與憲法增修條文所賦予大法官之職權出發，再主張憲法訴訟法作為程序規範，不得反過來封鎖憲法法庭之核心功能；進而以維持違憲審查機制有效運作、避免憲法法庭長期失能為理由，對系爭門檻條文作出限制性理解。此種論證方式具有明顯的制度維持傾向，其優點在於能夠正面處理憲法法庭停擺所可能造成之憲政危機與救濟空窗。

相對地，三位大法官所提出之「不同意」意見書，則採取完全不同的方法論路徑。其以文義解釋為起點，結合形式法治、組織法定與程序正當之觀點，主張憲法法庭未依法合法組成即不具審判權，不足法定人數所作成之判決，因自始欠缺合法成立之基礎而屬顯然無效。在此架構下，程序與組織要件不只是技術性的審理安排，而是法院得以行使審判權的前提條件；若此前提未備，則後續一切關於制度功能或違憲審查必要性的論述，皆無從展開。

因此，本文認為，本案真正值得注意之處，不在於單純判斷哪一方的結論較符合當下政治或制度需求，而在於其揭示了兩種不同的法治國理解。多數意見較接近實質法治取向，強調憲法作為最高規範之實效與憲法法庭維持運作之必要；「不同意」意見書則較接近形式法治取向，強調國家權力必須先依法成立、依法受限，始得正當運作。兩者各有其理論吸引力，也各有其代價：前者可能維持制度功能，卻有弱化法律拘束力之虞；後者能維持程序與組織界線，卻可能使憲法法庭短期內難以提供及時救濟。

然而，若從司法權民主正當性的角度出發，本文最終仍傾向認為，在本案此類直接涉及法院自身組織與職權邊界的案件中，應優先堅守程序法定與組織合法性。其理由在於，違憲審查本即帶有抗多數的性格，法院得以憲法之名對抗立法者所制定的法律，故其正當性不可能主要來自多數支持，而必須奠基於「依法審判」與「受憲法及法律拘束」的自我限制。若法院在涉及自身權限與組織的規範上，仍得藉由體系、目的與功能解釋，大幅調整拘束自身的法律規則，則其作為

抗多數機關的正當性基礎即可能遭受侵蝕。

換言之，本文並非否定多數意見欲避免憲法法庭失能之動機，而是主張：越是在制度危機中，法院越應展現更高程度的自我節制，避免在關涉自身權限之案件中，以憲法優位或制度功能為由重新界定法律對自身的限制，從而滑向由法院自行決定權力邊界的風險。

基於此，本文認為，憲政危機之解決，原則上仍應由立法與政治過程負責修補，而不應主要仰賴法院鬆動拘束自身的程序與組織規範來完成。短期而言，這樣的立場或許無法立即消除憲法法庭停擺之困境；但從長期的憲法秩序與司法權正當性來看，卻較能維持司法權作為依法審判機關之基本圖像。也正因如此，114年憲判字第1號與三位大法官「不同意」意見書之對立，最終提醒我們：在憲法解釋的世界裡，如何在制度功能與程序法定之間維持平衡，固然困難；但當兩者無法兼得時，法院尤其應謹慎避免以制度維持之名，犧牲其最根本的正當性來源。

參考資料

中文部分

憲法法庭，114 年憲判字第 1 號判決。

114 年憲判字第 1 號，三位大法官不同意意見書。

外文部分

Sotirios A. Barber and James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*, Oxford University Press, 2007.